

Härtefallantrag (Erläuterungen Vorab-Einschätzung/ Vorgehen HFK)

Voraussetzung: Wenn ein negativer Asylbescheid vorliegt und das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist (vollziehbar ausreisepflichtig) und somit alle möglichen rechtlichen Mittel ausgeschöpft sind!

1. Kriterien für einen Härtefall

Wesentliche Kriterien für die Annahme eines Härtefalls sind dringende humanitäre oder persönliche Gründe, die einen weiteren Aufenthalt einer vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländerin oder eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers rechtfertigen. Angesichts der Vielfalt denkbarer Lebenssachverhalte fällt es schwer, typische Fallgruppen zu beschreiben, denn das Gesetz stellt auf individuelle Härten ab. So ist für sich genommen eine erhebliche Aufenthaltsdauer in Deutschland als solche kein ausreichender Grund, um einen Härtefall zu anzunehmen. **Erforderlich ist stets eine Gesamtschau aller für und gegen eine Aufenthaltsgewährung sprechenden Gründe.** Der Fall muss sich, um ein Härtefall-ersuchen begründen zu können, insgesamt von durchschnittlich gelagerten Fällen unterscheiden.

a) Härtefall aus persönlichen Gründen:

- Machen Sie den „Oma-Test“:
Sie erzählen einem juristischen Laien vom Ereignis und erhalten folgende Reaktion:
„Es kann doch nicht sein, dass eine Person/Familie, die hier mittlerweile verwurzelt ist, nun aus seinem/ihrem neuen Leben gerissen wird“
- Härtefall aus persönlichen Gründen betrifft also die sogenannte „gut integrierte Person“, z.B.
 - o Lebt schon sehr lange in Deutschland
 - o Gute Deutschkenntnisse
 - o Sozial integriert (hat Freundschaften geknüpft)
 - o Sozial Engagiert (dolmetscht, hilft bei Schulfesten, ...)
 - o In Vereinen aktiv (z.B. Fußballverein, sonstige Vereine)
 - o Wirtschaftlich integriert (Schule, Ausbildung, Studium, Arbeit)

→ Präventionsarbeit: in der Beratungsarbeit integrationsfördernde Maßnahmen anstoßen

b) Härtefall aus humanitären Gründen:

- z. B. Ehepaar erhält aus humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis:
 - o Erwachsene Kinder bekommen neg. Asylbescheid/ müssen ausreisen
 - o Aber: Kinder bieten den Eltern Unterstützung in jeglicher Hinsicht (wirtschaftlich und kümmern sich – z.B. Einkaufen, Arztbegleitung etc.)
 - o Sind der Dreh- und Angelpunkt für die Eltern
- z. B. alleinerziehende Mutter und ihre Kinder haben Aufenthaltserlaubnis:
 - o Ausreisepflichtiger Verwandter oder neuer Lebensgefährte ist der soziale Vater

- Er kümmert sich in jeglicher Hinsicht (wirtschaftlich und sozial) um die Familie
- ➔ Möglicher Härtefall aus humanitären Gründen

2. Mögliche Ausschlussgründe

Bei Vorliegen von bestimmten Ausschlussgründen darf in der Regel kein Härtefallersuchen gestellt werden. Die Ausschlussgründe sind:

- Offensichtlich rechtsmissbräuchliches Verhalten
- Nichterfüllung der Passpflicht
- Vorstrafen, die in das Führungszeugnis aufzunehmen sind
- Anhaltspunkte, dass von der Ausländerin oder dem Ausländer eine Gefahr für die innere Sicherheit ausgehen könnte
- die fehlende konkrete Aussicht, den Lebensunterhalt zu sichern
- frühere Befassung der Härtefallkommission
- ausschließlich asylverfahrensrelevante Gründe.
- bereits feststehender Abschiebetermin

Bitte beachten Sie:

In Ausnahmefällen kann ein Härtefallersuchen auch dann gestellt werden, wenn ein Ausschlussgrund vorliegt, nämlich dann, wenn besondere Umstände in der Person der Ausländerin oder des Ausländers dies rechtfertigen oder wenn mit einem baldigen Wegfall des Ausschlussgrundes gerechnet werden kann.

➔ **Positive Aspekte besonders herausarbeiten!**

3. Beratung zu möglichen Härtefällen:

- a) Per Mail: ausgefüllten Fragebogen mit den wichtigsten Stichpunkten zum Fall an ein Mitglied der Härtefallkommission senden
 - Anlage: „Härtefall Fragebogen zur Vorabprüfung bei der HFK“
- b) Kontaktaufnahme per Telefon (nachdem Fragebogen abgeschickt wurde)
- c) Ein Härtefallverfahren erstreckt sich über einen längeren Zeitraum - jede Veränderung im Status des Klienten muss dem Mitglied der Härtefallkommission zeitnah mitgeteilt werden!!

Kontakt zu Mitgliedern der Härtefallkommission beim Bay. Staatsministerium des Innern:
(Bitte reichen Sie den Fragebogen nur bei einem Mitglied ein)

Wilfried Mück Deutscher Caritasverband Landesverband Bayern e. V. Lessingstr. 1 80336 München Telefon: 089 54497-190 E-Mail: wilfried.mueck@caritas-bayern.de	Claudia Dunckern Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern Landeskirchenamt – Abt. K „Kirche und Gesellschaft“ K5.6: Ökumene/ Migration, Flucht, Asyl Katharina-von-Bora-Str. 7-13 80333 München Telefon: 089 5595 715 E-Mail: claudia.dunckern@elkb.de
--	--

Die aktuelle Liste aller Ansprechpartner*innen der Härtefallkommission finden Sie links im Menü unter „Ansprechpartner“ auf folgender Homepage:

www.stmi.bayern.de/mui/aufenthalt/haertefallkommission